

1500503-50.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2075057/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 23687364 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 431/22/400 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2075057 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500503-50.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500503-50.2022.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2075057/2022 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 23687364 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 431/22/400 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2075057 - 02º D.P. S.JOSE RIO

PRETO, 431/22/400 - 02º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO MASSANOBU HAYASHIDA NETTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

ANTÔNIO MASSANOBU HAYASHIDA NETTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 17 de março de 2022, por volta das 18:00h, na Rua Dom Pedro I, nº 299, e na Avenida Brasil, nº 1011, neste cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, o denunciado transportava e guardava, para fins de tráfico, 40 porções de maconha, com peso de 685,07g, bem como 07 porções de maconha, com peso de 99,13g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02) e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 53/54).

A denúncia foi recebida em 19 de maio de 2022 (fls. 204/205).

Em seguida, o réu foi notificado e apresentou defesa escrita (fls. 171/184).

Recebida a denúncia (fls. 204/205), o acusado foi citado (fls. 233).

Folha de antecedentes (fls. 39/42) e certidão de eventos (fls. 45/46) foram juntadas aos autos.

No curso da instrução foram ouvidas a testemunha comum Charllington José Arlindo da Silva e as testemunhas de defesa Gisele Gonçalves Pereira e Maria José da Silva.

Após, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o n. representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 305). A r. Defesa, a seu turno, pleiteou o reconhecimento da nulidade das provas produzidas, seja em razão da ilicitude da revista pessoal, seja em decorrência da violação de domicílio, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, bradou pela desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para uso pessoal ou, ao menos, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação da atenuante da confissão, ainda que parcial, e a fixação da pena no mínimo legal (fls. 305).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A preliminar de nulidade das provas produzidas, arguida pela r. Defesa, entrosa-se com o mérito e será com ele analisada.

Quanto ao mérito, a ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), termos de depoimento (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), fotos (fls. 26/34), exame químico-toxicológico (fls. 110/112) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Na fase policial, o réu Antônio Massanobu Hayashida Netto permaneceu em silêncio (fls. 11). Em Juízo, alegou que, no dia dos fatos, estava trabalhando como entregador do Ifood e que a proprietária do estabelecimento pediu para que aguardasse alguns minutos até que o pedido ficasse pronto. Contou que, enquanto esperava, foi abordado por policiais militares, que acabaram encontrando com ele uma porção de maconha que seria destinada a seu uso. Disse que, em seguida, foi agredido pelos policiais e levado até sua residência, onde foi encontrada uma outra porção de maconha, que seria destinada ao uso de sua esposa. Negou, ainda, a propriedade da balança de precisão apreendida e afirmou que já conhecia um dos policiais, uma vez que o mesmo já o havia abordado e agredido anteriormente. Já os policiais militares Rafael Gonçalves Pereira e Charllington José Arlindo da Silva, ao serem ouvidos na fase inquisitiva (fls. 07/08 e 09), relataram que estava em um patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em uma moto, mexendo em uma bolsa de IFood. Contaram que, assim que avistou a viatura, tal indivíduo, posteriormente identificado como sendo o acusado Antonio, dispensou algo no chão. Afirmaram que foram verificar o que mesmo havia dispensado e constataram que se tratava de uma porção de maconha. Informaram, ainda, que, quando foram checar o que havia dentro da bolsa do Ifood, o réu tentou empreender fuga, tendo sido necessário o uso de força física moderada para contê-lo. Na sequência, foram encontradas outras 06 porções da mesma droga no interior da referida bolsa, quando, então, o acusado admitiu que havia mais drogas em sua residência. Diante disso, deslocaram-se até a residência do réu, que franqueou a entrada dos policiais, onde foram encontradas mais 39 porções de maconha, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, além de outra porção de maconha acondicionada em um vidro e o valor de R\$ 100,00 em espécie. Esclareceram que os itens apreendidos foram localizados em uma caixa de isopor, em cima de um armário da cozinha. Ressaltaram, por fim, que, no interior da unidade de pronto atendimento, o réu tentou fugir mais uma vez, tendo havido nova luta corporal para contê-lo. Em Juízo, o policial Charllington reiterou integralmente a versão por ele apresentada na fase inquisitiva. Por sua vez, a testemunha de defesa Gisele Gonçalves Pereira relatou que, no dia

dos fatos, o réu chegou para retirar um pedido, ocasião em que solicitou que o mesmo aguardasse alguns minutos. Disse que, assim que saiu, visualizou vários policiais militares fazendo revista e afirmou que, enquanto acompanhou a diligência, nada teria sido encontrado na bolsa do acusado. Esclareceu, porém, que só viu a ação policial a partir do momento em que saiu para levar o pedido. Por fim, a testemunha de defesa Maria José da Silva, vizinha do réu, narrou que, no dia em questão, estava retornando do trabalho quando viu os policiais conversando com o réu. Contou que, depois disso, os mesmos entraram na residência do acusado e, após alguns minutos, saíram com um rolo de papel filme nas mãos e foram embora. Pois bem. Como se vê, a versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, especialmente diante dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que confirmaram que a abordagem inicial teria se dado em razão de o réu haver dispensado algo ao avistar a viatura, que, posteriormente, se constatou que se tratava de uma porção de maconha.

Vale destacar que tal circunstância já se mostra mais do que suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, autorizando, por conseguinte, a busca pessoal no autuado, não se vislumbrando, portanto, nenhuma ilegalidade, ao contrário do que foi sustentado pela r. Defesa.

Aliás, segundo os policiais, o réu ainda teria tentado fugir assim que os mesmos foram checar o que havia no interior da bolsa do Ifood, onde foram encontradas outras seis porções da mesma droga, o que evidenciou a prática do tráfico de entorpecentes.

Diante disso, é evidente que caberia aos policiais a realização de diligências também na residência do acusado, tratando-se, inclusive, de dever de ofício, já que haveria indícios concretos de que poderia haver mais drogas armazenadas no local. Logo, a partir daí, mostra-se absolutamente dispensável e irrelevante qualquer consentimento do réu para o ingresso dos policiais em sua residência, especialmente por se tratar de crime permanente, não se podendo falar, portanto, em violação de domicílio ou em nulidade das provas derivadas de tal diligência.

Se não bastasse, há que se ressaltar, ainda, que, na residência do acusado foram encontradas mais 39 porções de maconha, uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, além de outra porção de maconha acondicionada em um vidro e o valor de R\$ 100,00 em espécie, itens estes localizados todos juntos em uma caixa de isopor, em cima de um armário da cozinha, o que afasta qualquer dúvida quanto à caracterização do tráfico de entorpecentes.

Importante frisar, também, que não há razão para se desconsiderar a palavra dos policiais, haja vista que não restou demonstrado nos autos qualquer motivo anterior para que os mesmos viessem a incriminar o acusado injustamente.

Da mesma forma, os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela defesa em nada contrariaram o que foi dito pelos policiais, já que a testemunha Gisele admitiu que não acompanhou a revista desde o início e a testemunha Maria José limitou-se a confirmar que os policiais ingressaram na residência do réu após ter conversado com o mesmo, tendo saído de lá com alguns rolos de plástico filme.

Assim, e considerando que o laudo pericial acostado às fls. 110/112 constatou a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, substância constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, de uso proscrito no Brasil, é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos exatos termos da denúncia, não se podendo falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, caput, do mesmo diploma legal, na forma pretendida pela r. Defesa.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência do acusado (processo nº 0042079-27.2014.8.26.0576), elevo a pena até então aplicada em 1/6, o que resulta na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Já na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis, não sendo o caso de reconhecimento do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei

11.343/2006 em razão da reincidência específica do acusado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu ANTÔNIO MASSANOBU HAYASHIDA NETTO à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, bem como pela reincidência do acusado.

Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente diante da reincidência específica do acusado.

Em razão da pena aplicada e do período de prisão cautelar cumprido até o momento, inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso.

Como o réu respondeu a todo o processo preso, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena, providencie-se o perdimento da película de filme, da caixa térmica, da balança de pesagem, do telefone celular, da motocicleta e do dinheiro (R\$100,00) apreendidos às fls. 22/23 em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ficando, e a devolução dos ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se.

Condene o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA